Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 14/2017JBAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

V/v: Không thanh toán cho các nhà thầu tại các dự án được vay vốn Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2017

Kính gửi: **Ngài Nguyễn Chí Dũng**
Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Trước hết, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự lãnh đạo xuất sắc của Ngài trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng ODA Nhật bản đã đóng một vai trò rất lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong vài thập kỷ qua. Đồng thời, như chúng tôi đã chia sẻ với Ngài năm ngoái trong Công văn đính kèm (Số DN24/2016HHDNNB ngày 10 tháng 8 năm 2016), đã có nhiều khâu đình trệ đối với các dự án nhận tài trợ ODA của Nhật Bản do Chủ đầu tư không hoàn thành trách nhiệm tuân thủ các điều kiện hợp đồng như không thanh toán cho các nhà thầu.

Tại đây, chúng tôi muốn kiến nghị Ngài dành sự quan tâm cao nhất tới vấn đề không thanh toán đến mức nghiêm trọng đang xảy ra tại hai dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, là Dự án Xây dựng tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên) và Dự án Xử lý Nước thải Thành phố Hồ Chí Minh. Do thiếu ngân sách ODA được phê duyệt tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho năm tài chính 2017, các khoản thanh toán cho các nhà thầu của hai dự án đó đã bị đình trệ nhiều tháng, và số tiền quá hạn tích lũy hiện nay đã trên 2.300 tỷ đồng như được thể hiện trong công văn mà Văn phòng JICA Việt Nam (Số 499.2017/JICA-YL ngày 04 tháng 05, 2017) đã gửi cho Ngài. Số tiền không thanh toán nhiều quá mức này đã gây tổn hại sâu sắc tới dòng tiền của các nhà thầu và có thể buộc họ phải giảm tỷ lệ công việc hoặc tạm ngưng công việc theo hợp đồng, mà điều đó sẽ làm trì hoãn tiến độ hoàn thành các dự án rất quan trọng này cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng trong trường hợp tình hình này không được giải quyết nhanh chóng, sẽ không chỉ gây thiệt hại cho hai dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, mà còn cả các dự án tương lai tại Việt Nam vì làm giảm sút uy tín của Chủ đầu tư tại Việt Nam và tăng cường sự chú ý của các công ty Nhật Bản về những rủi ro kinh doanh to lớn tại Việt Nam, sẽ làm các công ty Nhật Bản mất đi hứng thú kinh doanh tại Việt Nam.

Để đảm bảo chất lượng các công trình của hai dự án đó tại Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục sự phát triển tích cực của các công ty Nhật Bản từ nay về sau, chúng tôi xin chân thành đề nghị Ngài chỉ thị cho các cơ quan liên quan thanh toán kịp thời cho các nhà thầu.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ Ngài và Quý cơ quan.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngài Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng
- Ngài Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
- Ngài Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Ngài Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Trưởng đại diện, Văn phòng JICA Việt Nam
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Received
17 Aug 2016

THE JAPAN BUSINESS ASSOCIATION
IN VIETNAM
No.: DN24/2016HHDNNB

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Re: Measures required for compliance with the conditions of contract in Japanese ODA Loan financed projects

Hanoi, August 10th 2016

Respectfully to: H.E. Mr. Nguyen Chi Dung
Minister of Planning and Investment
Government of the Socialist Republic of Vietnam

First of all, we would like to express our sincere appreciation to your strong leadership for improving the investment and business climate in Vietnam. Now, we would like to seek your support and cooperation to the operations of the Japan Business Association Vietnam (JBAV) in Vietnam.

Japanese ODA plays a key role in Vietnam's social and economic development over the past few decades, and we, Japanese contractors are very proud of participating in such important infrastructure projects.

Today, we would like to bring your attention to an urgent matter regarding the failure of the Employer's responsibility to comply with the conditions of contract which is increasingly becoming an implementation bottleneck for Japanese ODA Loan financed projects. Such failures are mainly non-payment of VAT, import tax, and bonus payment which have been always caused by the lack of Government Fund as shown in the attachment as of June 2016.

In case this situation remains, Japanese contractor may have to reduce the work rate, suspend the project in accordance with the conditions of the contract. Furthermore, not only these contractors but also other Japanese companies doing business in Vietnam consider it as a significant business risk and we might be forced to exit from Vietnamese business market.

In order to assure high-quality construction works, we request you to instruct relevant authorities and the Employers to comply with the conditions of contract and promptly solve huge amount of non-payment.

We thank you very much and look forward to your prompt action and reply.

Yours sincerely,

The Japan Business Association in Vietnam
Chairman

Taiji Yanai

Recipients:
- *H.E. Mr. Trinh Dinh Dung, Deputy Prime Minister*
- *H.E. Mr. Pham Binh Minh, Deputy Prime Minister, Chair of ODA National Steering Committee*
- *H.E. Mr. Dinh Tien Dung, Minister of Finance*
- *H.E. Mr. Truong Quang Nghia, Minister of Transport*
- *Ambassador, Embassy of Japan*
- *Chief Representative, JICA Vietnam Office*
- *The Japanese Association of Ho Chi Minh city;*
- *The Japan Business Association in Da Nang;*